

论王阳明法的思想体系

贾庆军, 孙文

(宁波大学 人文与传媒学院, 浙江 宁波 315211)

摘要: 王阳明关于法的思想体系可以概括为几个方面: 从法的来源看, 阳明之法属于神意法和父权法的混合; 在法的内涵上, 阳明之法体现和维护的是等级秩序; 在法的功能上, 阳明强调法立事行、抑强扶弱; 在执法上, 阳明强调执法公正; 关于法的局限, 阳明指出, 所托非人则法律废弛, 法律严苛则适得其反, 要情法结合。阳明之法体现了中国传统天人思想的特色, 具有其优越性和局限性。

关键词: 王阳明; 法; 天理

中图分类号: B248.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-5124(2023)04-0001-11

DOI: 10.20101/j.cnki.1001-5124.202203081

对王阳明法的思想研究, 学界多对其某种具体法规进行探讨, 如乡约等; 也有学者从德本法末角度解析阳明法理学的本质^①。本文则是从王阳明的天人思想出发, 系统剖析阳明法理学的思想体系。

一、关于法的来源和分类

王阳明的“法”有诸多内涵。在概念上, 就出现了王法、国法、礼法、军法、本院立法、十家牌法、法律、法制、法度、法令等诸多不同说法。这些法之间的关系、区分它们的方法以及是否有统一来源等问题, 我们从阳明的文字中寻找答案。

在《博约说》中, 阳明谈到了一切法的本源。他说, 一切的本源就是“理”或“天理”, 此天理即人心之良知。天理或良知所具的条理则是“礼”。此“礼”的发用外显, 则成就了“五常百行, 酬酢变化, 语默动静, 升降周旋, 隆杀厚薄之属”^{[1]297}, 即有形天地万物的法则。这些法则被记录成文, 则是我们所见的礼法^{[1]297}。这是广义上的法, 即包括天地万事万物运行之法。

“六经”就是这一广义的法的集中体现。阳明在《稽山书院尊经阁记》说得很清楚, “经”即是常存之天道。此大全之经具体又可分为六种: 表述天道之阴阳变化的, 就是《易经》; 表述此天道下的纲纪政事之施行情况的, 就是《尚书》; 表达宣泄此天道中的人之性情的, 就是《诗经》; 将此天道表现为各种条理节目的, 就是《礼记》; 表达天道下生活的人们的欣喜和平之情的, 就是《乐经》; 体现此天道之真假是非标准的, 就是《春秋》^{[1]283-284}。可以说, 此“六经”就是天道法则的全部体现。而接近我们现今所说的法制的作品, 则是《尚书》《礼记》和《春秋》。这三者主要涉及统治的原则。

在阳明和徐爱的对话中, 也强调“六经”乃是天理法则的体现, “五经”和《春秋》一样是史, 乃是对善恶法则的记录和显现^{[1]11-12}。对阳明来说, 天理之本就是万事万物的本然状态, 这也是善或至善的体现。此天理就是道心或良知^{[1]8}, 这也是最高的法或法的终极源泉。

在阳明看来, 能够洞悉和体悟天理并依其

收稿日期: 2022-03-28

基金项目: 浙江省哲社重点项目“王阳明天人思想的历史演变及其历史实践研究”(17NDJC015Z)

第一作者简介: 贾庆军(1975-2023), 男, 河北望都人, 副教授, 博士, 主要研究方向: 浙东学术。

制定法则的人,应该是王和圣人。但是,王是比圣人更为本源的法规践行和制定者。这在阳明论述孔子与《春秋》的关系中,可以看出来。阳明说,圣人之言,世人可以将其当作天下之法。但圣人之言并非一己之言,而是参照先王之法而制定出来的。王和王之法来自于天,可以称为“天王”和“天王之法”。天王之法的内容主要是规定了赏罚善恶的标准,“其赏人之功,罚人之罪,诛人之恶,与人之善,盖亦据事直书”。明了这些基本准则的就是《春秋》,因此,《春秋》中所记载下来的根本大法,就是王法^{[2]1006}。这是国家的根本之法,所以也称作国法。

孔子把自己作《春秋》之事称为是僭越,因为按照孔子的正统思想,制定天下之法的只能是王,即由王指派史官完成。在孔子的观念中,王乃是道统、学统和治统的总源,因为王乃是天之子,是天理的天然承载者。对天理的承载、践行和记录,乃是王之天职。最理想的王,同时也是圣人。在孔子看来,周公就是这样的王,所以孔子把自己的一切学问都归源于周公。其述而不作正是体现了他对王道正统和官方的尊重^{[2]1006-1007}。所以,按照孔子的思想,体现王法之继承的经典,只能由王来编纂。但是,如果时王在这件事上失职,圣人则可以将其弥补。因此,到了后世,人们将圣人和王一并视为天下大法的制定者^{[3]444}。阳明也是如此。

传统中国没有宪法的概念,经典如“六经”中所记载的王法,就成了王朝的根本大法。历朝历代对经典的推崇,也是源于此。王法或国法也可称为制度、法律、法制、法度、法令。阳明说:“世之儒者,慨然悲伤,搜猎先圣王之典章法制,而掇拾修补于煨燼之余;盖其用心,良亦欲以挽回先王之道。”^{[1]62}“夫贪墨不才,法律诚所难贷,而其情亦可矜悯!”^{[2]672}“今以此地断还向武,其于天理人心,公论国法,悉已允当。”^{[2]1214}“法度政事之苛密烦困,炎暑也。”^{[2]967}“法令如此,有司何以奉行,下民何所取信?”^{[2]658}

除了国法、王法等根本大法,地方行政部

门也可以建立自己的法律法规。如阳明颁行的“十家牌法”“南赣乡约”、盐法,还有其自己所订立的其他法令等,“行仰各县掌印官,务体本院立法不得已之意”^{[2]604}。这些地方具体的法令,也是要贯彻根本大法精神的。

可以看到,在法的起源上,阳明将王或圣人与法或天道合而为一了,这是中国传统天人合一思维的结果。

关于法的来源,根据一般教科书所说的神意说、父权说、社会契约说、暴力说等几个类型^{[4]190-203},阳明所说之法基本上是神意和父权的混合。这是符合中国传统天人合一思维的。神意就是天道,父权则是人类的精英代表即圣王的权威。圣王的良知与天道合一,所以他本着自己的良知立法也就是根据天道立法。这种天(神)人合一的立法就将天意和父权融为一体。当然,中国传统中所谓的“天”和西方传统中的“神”并不完全等同,但其在作为最高存在这一意义上是一致的^②。

所以,阳明所说的法就是神意法和父权法的合二为一。

二、关于法的基本内涵

由于法的来源就是天理,那么,天理的内涵就决定了法的内涵。

在《拔本塞源论》中,阳明对儒家天理的内涵描述得最为全面。他认为,圣人之心就是良知,圣学就是天理学说。这个良知或天理以天地万物为一体,形成了一个以“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”五伦、“农、工、商、贾”四业为其主要内容的等级秩序^{[1]54-55}。

万物一体但并不妨碍爱有差等,这就是儒家天理学说的显著特征。

问:“大人与物同体,如何《大学》又说个厚薄?”先生曰:“惟是道理,自有厚薄。比如身是一体,把手足捍头目,岂是偏要薄手足,其道理合如此。禽兽与草木同是爱的,把草木去养禽兽,又忍得。人与禽兽同是爱的,宰禽兽以养亲,与供祭祀,燕宾客,心又忍得。至亲与路人同

是爱的，如箪食豆羹，得则生，不得则死，不能两全，宁救至亲，不救路人，心又忍得。这是道理合该如此。及至吾身与至亲，更不得分别彼此厚薄。盖以仁民爱物，皆从此出；此处可忍，更无所不忍矣。《大学》所谓厚薄，是良知上自然的条理，不可逾越，此便谓之义；顺这个条理，便谓之礼；知此条理，便谓之智；终始是这个条理，便谓之信。”^{[1][122-123]}

阳明认为，人与万物虽是同体，仁爱要施与整体，但是爱的程度是不一样的，有厚薄亲疏之分。这个万物一体就好像人的整个身体一样，用手脚去捍卫头和眼睛，这并不是要看轻手和脚，而是因为头和眼更重要，“其道理合如此”。阳明所说的道理，就是儒家所说的天地万物的等级秩序这一天理。既然万物的价值有一个高低贵贱的等级，那么对万物的爱也就有相应的等级。对于人来说，他的爱就有亲疏远近之别。当两个事物必须要舍弃一方的话，就舍弃价值较低的、亲缘较远的。如阳明所说，我们对禽兽和草木一样有爱，但是却又必须拿草木去养禽兽；我们对人和禽兽一样有爱，但宰杀禽兽去孝养亲人、祭祀祖先、招待宾客；我们对至亲和路人一样有爱，但如果你只有一碗饭，得到就能活，得不到就会饿死，在此无法两全的情形下，你就要先去救亲人，而不救路人。这都是根据事物的价值等级和亲疏远近的道理做出的，虽然我们心有不忍，但道理如此，我们就必须忍下心去做出舍弃。所以，植物要为动物做出牺牲，动物要为人做出牺牲，低等级的人要为高等级的人做出牺牲，疏远的人要为亲近的人做出牺牲。这个爱有厚薄亲疏的道理就是自然的天理，也是良知本体。这也是儒家的“仁”。仁义礼智信都是这个道理的体现。

人禽之别，本质就是整体之思与一己之思的区别。阳明的法所体现和维护的，就是这样一个有差别的等级秩序。因为在他看来，只有在这个等级中，才能使人成为人。这和儒家传统经典“六经”中所提倡的是一致的，即只有

等级秩序，才是文明的体现。这一秩序在内为君臣、父子的等级关系，在外则是夷夏之别。所有的礼法都是在此基本精神指导下制定的。在阳明后期的《大学》研究中，他明确指出，“五伦”之明德乃是治国平天下的根本法则^{[2][1064]}。“五伦”的核心，乃是父子这一血缘家庭伦理，所以，阳明的神意法和父权法也是血缘家庭伦理的体现。由孝敬亲长到忠君爱国则成就了儒家家国一体之逻辑。家庭伦理中的亲疏原则可以适用于同一层级的家庭之间、邻里之间的关系；家庭中的父子关系可以适用于社会中不同等级，包括君臣的关系。

由于强调家庭和国家共同体以及其中的等级关系，阳明之法的内容就会带有鲜明的集体性和等级性特征。其法令的主要内容，也就是孝敬亲长、和睦邻里、上慈下忠、奉公爱国等。阳明在《南赣乡约》中明确说道，“故今特为乡约，以协和尔民，自今凡尔同约之民，皆宜孝尔父母，敬尔兄长，教训尔子孙，和顺尔乡里，死丧相助，患难相恤，善相劝勉，恶相告戒，息讼罢争，讲信修睦，务为良善之民，共成仁厚之俗”^{[2][664-665]}。这就是一个理想的血缘共同体。

可以说，阳明之法的终极目的，就是要建立一个家、国、天下一体的超级大家庭，如前面他在《拔本塞源论》和《大学问》中所说。在这个大家庭中，集体利益和价值是优先的，代表集体的君长，也是优先的。独立的、平等的个体价值追求是被否定的，个体只有作为等级集体中的一分子才具有价值。对于超个体的等级集体价值的崇拜，使阳明之法的道德色彩比较浓厚。

三、关于法的功能

（一）法立事行

关于法的功能，阳明说得明白，即法立事行。无法则乱，百事难行。

但事无成规，难垂久远，而管理非人，终归废坠……庶几法立事行，人存政举，而今日书院之设为不虚矣。^{[2][707]}
很清楚，不立法，则事难成。没有规矩，

事情也难保持久远。法制就是通过一定的秩序而将事情做成并维持住。所以法制具有建设性和实践性。

阳明强调一定要守法,如此治理才能顺畅。在其巡抚南赣时,提醒各级官员要奉公守法,“各该官吏俱要守法奉公,长廉远耻,祛患卫民,竭诚报国”。对于守法勤政者,给予褒扬,违法作恶者则给予严惩,“果有忠勇清勤绩行显著者,旌劝自有常典……其或奸贪畏缩志行卑污者,黜罚亦有明条,当职亦不敢同恶”^{[2]584-585}。

对于南赣民众,阳明也力劝其遵守礼法,如此才能社会和睦:“尔民之中岂无忠信循理之人,顾一齐众楚,寡不胜众,不知违弃礼法之可耻,而惟虑市井小人之非笑,此亦岂独尔民之罪,有司者教导之不明与有责焉。至于孝亲敬长、守身奉法、讲信修睦、息讼罢争之类,已尝屡有告示,恳切开谕,尔民其听吾诲尔,益敦毋怠!”^{[2]628}由于官府教化的不力,致使民众以儒家礼教为耻,任凭市井小人的价值观风行。阳明提醒有关部门应该将此风气纠正过来,只有民众遵行礼法、孝亲敬长,才会上下和睦、长治久安。

在《南赣乡约》中,阳明干脆将儒家礼教定为约法,以使其产生强制效力:“某能为某善,某能改某过,是能修其身也;某能使某族人为某善,改某过,是能齐其家也;使人人若此,风俗焉有不厚?凡我同约,当取以为法!”^{[2]668}只有将礼教内容变为显明的、强制的律法,才能较快地化俗移风,促进社会安定和谐。

阳明最为满意的还是其推行的《十家牌法》,此法使阳明有效地驱逐和打击了盗贼,让他们失去了在村社中存在的可能性。随着此法的推行,阳明还发现其在社会治理的各个领域皆可收效。十家牌法不仅可息盗,而且可以息争讼、均赋役、御外侮、淳风俗、兴礼乐等等,简直是全面治理的极好方法,甚至不用再寻求其他制法了,“亦不必更立法制”^{[2]676}。有了这一发现,阳明走到哪里,就将十家牌法推广到哪里。如设立崇义县后,阳明则建议该县以十家牌法来治理^{[2]682}。在平定广西八寨盗贼后,

阳明也将十家牌法带到那里,“案照本院先行十家牌谕,专为息盗安民”^{[2]1221}。

在思州和田州,阳明也强调守法的重要性:“本目仍要守法奉公,正己律下,爱养小民,保安境土,毋得放纵恣肆,逾分于纪,自取罪累,后悔无及,候奏请命下,仰各钦遵施行。”^{[2]699}

由上可见阳明对法及其效果的青睐。他很善于因地制宜地制定和出台各种灵活的法令,处理好各种棘手的问题,真正做到了“法立事行”。

(二) 维护和平秩序、抑强扶弱

法的另一个功能即是维护和平秩序、抑强扶弱。在《高平县志序》中,阳明说,按照先王之法,各诸侯国的边界都已经划分好了,只要其后世子孙坚守就可以了。子孙务必守法,不得以自己的私意贪欲随意来增减予夺其疆土。在此前提下,各诸侯国要谨守信用,和睦相处。如此就能保有各自的祖产,不会产生违背先王之法互相欺凌的现象。到了战国时代,各诸侯国国君觉得先王之法对自己来说是个障碍或祸害,使自己无限的贪欲得不到满足,于是就都放弃先王之法,也不承认原有的边界和祖籍。这就为以强凌弱、以众欺寡提供了依据,于是兼并和窃取行为大兴,先王之法荡然无存。奸雄并起,再也不会何忌惮了。最终为秦灭六国铺平了道路。无论是六国被灭,还是秦一统天下,皆是由于先王之法的废弃导致的结果。所以,无论是六国还是秦,都是霸术和霸治的产物,皆不是王治和法治。和平稳定的秩序只有在法治下,才能长久维持,霸治皆不长久^{[2]1157}。阳明对法治的稳定功能的认识,还是非常深刻的。

当安宣慰想要破坏先王之法时,阳明赶紧阻止他。他告诉宣慰,凡是朝廷制度,乃定自祖宗,后世务必坚守,不可以擅自更改。擅自更改,在朝廷尚且谓之变乱,况且是诸侯和地方官呢!若随便变乱,即使朝廷不怪罪,有关部门也将会对之绳之以法。如果安宣慰偷偷地随便处理,也只能瞒得过一时,少则五六年,多则二三十年,终将会被发现和追责,这对宣

慰来说没有好处。被追责还算轻的，随意变动制度的危害远甚于此。阳明更进一步指出，自汉、唐以降千百年来，地方土司的土地和人民未有变动，是因为其能世代持守天子礼法，不敢分寸有违。天子亦不得逾礼法，无故而随意处置忠良之臣的土地和人民。这个礼法就是：朝廷在土司之地设置卫所，以保证朝廷的权威和土司的忠诚；同时朝廷也不能随意处置土司的土地和人民。遵循这一礼法，土司的土地和人民与天子的权威都获得了保存。但是，若土司擅自破坏祖制礼法，随意处置卫所，则意味着朝廷也可以破坏祖制，随意侵占土司土地和人民。如此，改驿站事小，却性命攸关。若驿站可改，相应的宣慰司也就可以裁撤了，“驿可改也，宣慰司亦可革也”。宣慰没料到结果竟如此惊悚，“使君其未之思耶”^{[2]884-885}！阳明对擅自改变法律的危害剖析得如此清晰，安宣慰当即打消了撤驿之念。

对于宸濠的犯上作乱行为，阳明更是不能容忍：“照得宁王造谋作乱，神人共愤，法所必诛。”^{[2]664}只有守法，天下才能太平，“务要洗涤旧嫌，讲信修睦，各保土地人民，安分守己，同为奉法循礼之官，共享太平无事之乐”^{[2]1225}。

要注意的是，维护和平秩序与抑强扶弱，与维护等级秩序并不冲突，法的这种功能与阳明法的基本精神可以是一致的。

四、关于执法

法的本质就是，其乃是非善恶的标准。阳明之法所定义的善恶是与法令所维护的具有集体性和等级性的社会秩序相一致的，所以，阳明之法体现的就是这个等级秩序中的正义。整个社会的正义就全赖于法令法规的公正执行，一旦不公正，法的正当性就丧失了，人们也就不再守法，无法则天下大乱。可见，执法公正的重要性，执法公正的主要体现就是赏罚分明。

（一）执法公正的重要性和艰巨性

阳明对执法公正的重要性和艰巨性是很清楚的。方寿卿要到广东任金都御史，阳明告诫他，在所有的衙门中，执法的事最难了，“其

繁剧难为……惟刑曹典司狱讼”^{[2]1166}。在所有的刑事官署中，云南、广东的尤其难，因为广东涉及权贵的事情多，所以方氏此去任务艰巨。有人说，如果能在这种复杂的情况下坚守理法而又不招来祸患，是最难能可贵的。但是阳明说，这样想就错了。因为只要一想到要避免祸患，就难免在理法上有所动摇。所以，真的想要执法公正、坚守理法，就不能先考虑自己的祸患问题。能达到这种境界的，估计只有圣人了。所以，阳明希望方氏尽量远离邪恶就行了。对邪恶有所恐惧和不安，尽量远离它，也不失为君子之义，执法者对此也要有清醒的认识^{[2]1166}。

可见，由于阳明之法维护的是一个特权等级社会，特权本身就容易导致执法不公，因此这样的社会就更需要执法公正。同样，在特权社会，执法的困难性和艰巨性又成倍增加了。阳明已觉察到在所有部门中，执法部门乃是最难的。面对诸多的权贵，公正执法的成本和压力巨大，但不执法又无法维系社会的运转。因此，阳明首先承认必须要执法公正、坚守理法，这是执法者的本分，也是天道的要求。同时，阳明又看到，当执法者面临过大的压力而其又没有达到圣人的能力和境界时，他也可以灵活掌握，躲避开那些麻烦。由此，我们看到了阳明所处时代执法者的困境。

（二）赏罚分明

虽然阳明提醒方寿卿要灵活掌握执法尺度，但就他自己来说，他一直是以来圣人的标准要求自已，即务必时时做到执法公正。执法公正的主要表现就是赏罚分明。在阳明看来，在各个领域的执法都应该是赏罚分明的，在军事领域尤须如此，因为这个领域最强调真实的能力，容不得任何的特权、人情和虚假。阳明军事成功的奥秘就在执法公正、赏罚分明。

在平南赣盗贼时，阳明发现以往军事行动失败的原因就在于赏罚不明。因此他写了《申明赏罚以励人心疏》，以严明军纪。他认为，此前南赣官府不该招抚而滥用招抚，导致盗贼日增。滥用招抚的原因是其兵力不足。其兵力不足不是因为其人数不够，而是因为其赏罚不

明、缺乏训练所致。这又归因于指挥官的权威不够、职责不明。阳明用吴起的用兵之道对此总结,法令不明、赏罚不信、权威丧失,乃是用兵者之大忌。所以阳明决定亲练精兵,申明赏罚军纪,以此来激励军兵士气,提升其作战能力^{[1]342-343}。

对于赏罚之道,阳明深为精通,其原则是“赏不逾时,罚不后事”。即赏罚一定要及时,否则就没有效果,“过时而赏,与无赏同;后事而罚,与不罚同。况过时而不赏,后事而不罚,其亦何以齐一人心而作兴士气”。没有及时的赏罚,就不能很好地激励人心,更不能形成统一严整的纪律,使三军如一人一心^{[1]344-345}。

阳明在申明赏罚以激励士气方面,充分使用了《吴子》励士篇的方法和精神。

吴子握机揣情,确有成画,俱实实可见之行事,故始用于鲁而破齐,纵入于魏而破秦,晚入于楚而楚伯。身试之,颇有成效。彼孙子兵法较吴岂不深远,而实用则难言矣。想孙子特有意于著书成名,而吴子第就行事言之,故其效如此。^{[5]1311}

吴起激励士气的方法就是奖励军功,阳明认为很有成效,“身试之,颇有成效”。而且他认为,吴起的兵法虽然没有孙子深远,但更实用。

在评论武书《尉缭子》第十一篇《治本》时,阳明也说:“武禁文赏,要知文武二者不可缺一。”^{[5]1312}这里的武禁文赏,说的也是赏罚分明。

拥有全权的指挥者,通过赏罚分明之道建立军纪,激励三军士气,才能形成无往不胜的战斗力。

阳明向上级要求的也是这种指挥权和赏罚权,除了此疏,他还向王晋溪司马提出类似请求:“惟望老先生授之以成妙之算,假之以专一之权,明之以赏罚之典。”^{[2]1104-1106}

上级则完全采纳了阳明的建议,授予其全权指挥^{[1]371},这就为阳明平南赣盗贼奠定了基础。

在此用兵之道的指导下,阳明在横水、桶冈、浰头等地大获全胜,在战后进行的军事总

结中,他也突出了专权指挥、赏罚分明的作用。在《横水桶冈捷音疏》^{[1]387}、《浰头捷音疏》^{[1]406}、《辞免升荫乞以原职致仕疏》^{[1]418}中,阳明都提到了指挥者的专一之权和赏罚分明对领兵制胜的作用。阳明特别强调自己所带乃是没有多少训练的兵,但即使是这样,只要指挥得力,军纪严明,上下一心,依然可立于不败之地。这正应了其前文所言,“古之善用兵者,驱市人而使战,收散亡之卒以抗强虏”。

在评判宸濠之乱的过程中,阳明也是以此用兵之道取胜的。他说,能够迅速平定叛乱的奥秘,就在于被赋予提督军务大权,这一方面可以使其不用等待诏旨,就可以在各地调集兵马,可以自由越境攻击,不限时地;另一方面则可以顺利贯彻赏罚律例,振奋人心,全军上下一心,用兵犹如“臂指相使”,自然是攻无不克战无不胜。最后阳明将胜利归功于朝廷的信任和无形驾驭^{[1]449}。

当朝廷命阳明去平复思田叛乱时,阳明称病推辞,但在上疏中也给朝廷和当值将领传授了其一直坚守而又屡用不爽的用兵之道:“夫军旅之任,在号令严一,赏罚信果而已。慎择主帅,授钺分阃,当听其所为。”^{[1]512}这里所说的依然是统一的指挥权和赏罚分明之军纪。

可见,赏罚分明是执法公正的关键,也是凝聚人心的根本。赏罚不明、执法不公就会动摇执法者的权威,导致人心不稳,事难顺遂。

五、关于法之局限

虽然法律能促进事情的实施与和平稳定,但法也有局限,阳明对此有深刻的认识。

(一) 所托非人, 法律废弛

阳明认为,立政执法,若用人不当,则危害巨大。在《继自今立政其勿以儉人其惟吉士》中,他说,自古至今,立政行法都要注意“远小人,任君子”。因为小人颠倒是非、奸诈伪善,一定会破坏行政的,“行伪而坚,而有以饰其诈,言非而辩,而有以乱其真者也,不有以远之,将以妨吾之政矣”。君子公正无私、守德不移,能够领会和坚守立政执法的精神,保证其顺利施行,“所谓吉士者,守恒常之德,

而利害不能怵，抱贞吉之操，而事变不能摇也，不有以任之，无以成吾之治矣”^{[2]933-934}。所以，任用行政执法人才时，君子是首选。若任用小人，则势必法律废弛、政务荒废。

在《批广东韶州府留兵防守申》中，阳明指出地方官员对自己募兵法令的曲解和滥用，不但没有起到弭盗安民的效果，反而是启盗扰民了，“看得本院募兵选士，欲弭盗安民，正恐地利不能齐一，措置或有未周，故期各官酌量润色，务求尽善可久。今据该府各县所呈，非惟不能弭盗，而适以启盗；非徒不能安民，而又以扰民；此岂本院立法之初意哉？行仰各县掌印官，务体本院立法不得已之意，各要酌量事势，通融审处，苟无不尽之心，自无难处之事”^{[2]604}。

在《经理书院事宜》中，阳明也谈到：“而管理非人，终归废坠。”^{[2]707}可见，好的法律没有有德人才来执行，也不会有好结果。在《批江西布政司清查造册呈》中，他也谈到：“看得造册清查之法，既已详悉备具，但人存政举，使奉行不至，则革弊之法，反为流弊之源。”^{[5]1278}法规已经很详备了，但若使用者执行不到位，本来是革除弊端的法律，有可能变成流弊之源头。

所以，执法之人的素养和能力很重要。

（二）情法结合

法是对事不对人，因此显示出其公平。但法是不考虑特殊状况的普遍规则，在处理具体事情时又必然会产生偏差。万事万物的完整性并不是法都能够容纳的，所以，需要考虑具体事件的特殊性，做出更合乎事宜的决断。情则代表着具体事务的特殊性，也包括各地不同的风土人情以及更为完整的人性内涵。所以，在处置人类事务时，情法并用才会更公平。执法者如何将情和法很好地合起来，是比较重要的。

阳明在《征收秋粮稽迟待罪疏》中，请求皇帝考虑法外之情，以便情法两得：“伏望皇上悯各官之罪，出于事势之无已，特从眚灾肆赦之典，宽而宥之，则法虽若屈，而理亦未枉。必谓行令之始，不欲苟挠，则各官之罪实由

于臣，即请贬削臣之禄秩，放还田里，以伸国议。如此，则不惟情法两得，而臣亦可以藉口江西之民免于欺上罔下之耻矣。臣不胜惶惧待罪之至！”^{[1]494}

阳明也通过情法结合的方式，震慑和离间宁王的下属：“探得各官见今在城团门自讼者有之，临城巡哨者有之，出入府库运筹策者有之，此皆大义未分，孤立无助，揆之法理，固不容诛，推之人情，实为可悯。即今本院统集狼达汉土官军二十余万，后先临城，各官果能去逆归顺，尚可转祸为福。”^{[2]644-645}

官府出现了频繁的贪污行为，阳明查明真相后得知，是政府官俸太少所致。这些微薄的收入，不仅违背人情，也伤害了国体。因此他觉得这些贪腐行为情有可原，可减轻惩罚，同时他建议修改俸禄之法，增加官员收入，如此才对得起人情和政府的体面^{[2]672-673}。

可见，法律不考虑人情，则有可能导致众人违法事件。

王阳明对于自己超越职权的平叛行为，也请求朝廷能够体恤和宽宥，“臣区区报国血诚，上通于天，不辞灭宗之祸，不避形迹之嫌，冒非其任，以勤国难，亦望朝廷鉴臣此心，不以法例绳缚，使得少申乌鸟之私等情具奏外”^{[2]655}。

（三）具体法律越严苛，越适得其反

具体的法律来自于天理或良知，也即天道或人心。所以，天道或人心乃是比法律更高的存在。只是为了让那些修养不够的人能够站立起来，才需要法律来扶持或约束他。对于真正的君子或圣贤来说，法律并不是必然的。

在《传习录》中，阳明和弟子讨论过天道和法律的关系问题。

马子莘问了一个很重要的问题，即修道之教是不是指的“礼乐刑政”等治法。阳明认为，礼乐刑政是治天下之法，也可以称之为教。但这个教是将完整圆融的天道固化或僵化的结果，因此就不如本源那么圆融高妙了，“却是不完全的物件”。所以，子思在《中庸》中所说的教，并不是礼乐刑政之教，而是从本源上说的戒慎恐惧工夫。也就是说，子思所说的

性、道、教都力求保存天道原有的完善和圆融,保有其活泼泼本源之特性,所以,这个性、道、教乃无所不包,无所不在,“天道至教,风雨霜露无非教也”。这个教就超越了抽象化、教条化的礼乐刑政之法了。其教法就不是礼乐刑政之教的强制化和规范化了,而是要求“戒慎恐惧”和“中和”的工夫,如此才能体悟到本源之天道^{[1]42-43}。

可见,具体的律法就是比活泼圆融之天道低一级的存在。君子或圣贤的修养要远超于法律,所以对他们来说,法律反而是不必要的,他们的善比法律之善更高。

黄诚甫问的也是类似的问题,即孔子让颜回问治国之法,是否借此来表明治国之法才是万世不易之道。这也是问是否治国之大法乃是最高的学问。阳明则认为不是的。他说孔子看重的最高的学问,依然是尽性通道之学,即“克己向里、德上用心”。颜回已经到达圣人的境界了,其对“大本大原”之圣学已经通晓。这个才是治国理政的根本,孔子对此是很清楚的,“其于为邦的大本大原都已完备。夫子平日知之已深,到此都不必言”。但是正因为孔子很了解颜回,其高妙学问很是精深,只是其学问太高了,对于制度成文的学问就比较忽视了,所以,孔子为了让颜回重视这些枝节细节的学问,才有此一问,“只就制度文为上说。此等处亦不可忽略,须要是如此方尽善。又不可因自己本领是当了,便于防范上疏阔”,“孔子恐其外面末节或有疏略,故就他不足处帮补说”。因此,不能说只见孔子对颜回强调为政之道,便认为这就是最高的道了。只是因为颜回已经具有最高之学问了,孔子才不需对他讲,提醒颜回注意为政之道,是因为这样学问才完善。对于一般人来说,孔子的教育方式就不同了,他首先让其学习为政,然后再提醒他为政在修身,修身则要修道,经过修道中的种种工夫,才能说达到“万世常行之道”^{[1]43-44}。可见,为政之道或治国之法恰恰是最低层面的学问。

所有的法律知识,并不是最高的学问和为

人之道,也不是最终的善或正义。它们如“六经”一样,不过是求道的台阶。对于追求天道的人,只有超越法律,才能通达道之本源。

执法之人若将法律当作最高的善来对待,并认为其越严苛、越细密才越好,反而会适得其反。

阳明在《重修月潭寺建公馆记》中说:“予惟君子之政,不必专于法,要在宜于人;君子之教,不必泥于古,要在入于善。是举也,盖得之矣。况当法纲严密之时,众方喘息忧危,动虞牵触,而乃能从容于山水泉石之好,行其心之所不愧者,而无求免于俗焉。斯其非见外之轻而中有定者,能若是乎?是诚不可以不志也矣!”^{[2]988}

阳明说,君子为政,不要只关注于法律的使用,而是要关注所用之法是否更适合人。当法律纲纪越严密时,民众越感到窒息,动不动就触犯法律。这样的人还怎么能从容地感受山水的美好,坦然安心地生活,这是执法者特别要注意的。

阳明在上任庐陵尹时,告诫庐陵百姓,他并不喜欢用严苛刑罚来治理民众:“吾非无严刑峻罚以惩尔民之诞,顾吾为政之日浅,尔民未吾信,未有德泽及尔,而先概治以法,是虽为政之常,然吾心尚有所未忍也……今法度严厉,一陷于罪,即投诸边裔,出乐土,离亲戚,坟墓不保其守领,国典具在,吾得而绳之,何强之能为?”^{[2]1132-1134}这说明阳明对法律的局限性是非常清楚的,对于严苛刑罚的消极后果也是了解的。

以上对法律的局限的讨论,并不是说阳明反对法治而拥抱霸治,而是说单单法治是不够的,还需要合适的人来执行。法并不是最高的和最完善的,它需要君子或圣贤来不断完善和提升。

如果说阳明是站在天道的高度批判法制,柏拉图则诉诸自然正义、奥古斯丁则诉诸上帝、卢梭诉诸自然、尼采诉诸意志、海德格尔诉诸存在、法兰克福学派诉诸新文化精神、福柯诉诸美学等^③。这些偏爱高远、渴望终极

存在的思想家们，对固定的法则总是充满戒心和不满。

六、王阳明法的思想之特点、优势与局限

(一)王阳明法的思想的特点：系统性及其中国特色

虽然王阳明法的思想散落在各处，但其从逻辑和内容上依然是成体系的。可以从中归纳出其法的思想体系，如其关于法的来源和法的分类的思想、关于法的内涵的思想、关于法的功能与执法公正的思想、关于法的局限性的思想等。阳明的这些法治思想具有自己鲜明的特点，它是中国传统特有的思维方式的产物。

关于法的来源，阳明所说之法基本上是神意和父权的混合。这是符合中国传统天人合一思想的。神意就是天道，父权则是人之中的精英代表圣王。圣王根据天道立法，即天（神）人合一。

关于法的内涵，其法所体现和维护的是一个等级秩序，这一等级秩序体现的是血缘家庭伦理。这也是儒家特有的万物一体和爱有差等思想的体现。这个家庭共同体巧妙地融合了个体的自私和无私：为了共同体整体利益，个体要无私；面对其他共同体，这一共同体又是自私的，要为自己的利益而奋斗。这也是儒家礼法能够绵延几千年的主要原因所在。

关于法的功能与执法公正的思想，古今中外都是相近的，它们都强调法治对统治的必要性和重要性。法治的生命力主要在于其公正性，若执法不公、有法不依，法制就形同虚设。

关于法的局限性的思想，阳明借助于天道或良知来进行揭示。法只是用来约束人以其不致堕落沉沦，能成就人的是天道。只有认识到法的这些局限的人，才能成为好的执法者，这样的执法者既不会因为法的低级而废法，也不会将其绝对化而严苛推行。西方思想则借助神或自然来揭示法的局限性^[6]。

有学者将阳明法学思想本质归纳为“德本法末”，并强调德治与法治的结合^[7]。这有一定道理，但要注重今古有别。阳明所说之法，更多指礼法，礼法本身就是道德法。作为礼法之

源头的天理，更是道德的本源，即道德本体。这是传统社会将宇宙本质设想为道德本体的结果。所以，无论是阳明的法还是天理，都是道德。只不过一个是规范化、形式化的道德，一个是无形无相、不可琢磨的灵动道德本体。而且，这两种道德存在的要求都是极高的。作为道德本源的天理更是终极道德存在。如此，前面学者所说的“德”，对应的恰是阳明的至善天理；所说的“法”，对应的恰是阳明的道德礼法。无论是为本的“德”，还是为“末”的法，都不是现代法治。

阳明法的思想的中国特色，还是很明显的，它具有浓厚的道德法的色彩，这种道德法既有利也有弊。

(二)王阳明法的思想的优越性和局限性

1. 优越性

这种从终极道德出发的道德法，会满足人们对高远的要求。如果遇到真正的圣人和优秀的官僚集团，王阳明的神意父权法将是最好的法律，也会有最好的统治效果，就如同柏拉图在《理想国》和《政治家》中所说：真正的圣贤会利用他们的聪明才智，将国家管理得井井有条。他们最为看重的就是公平和正义，而最高的公平和正义就是，圣贤根据人们的自然本性使其各得其所，使世间万物都按照其自然本性。这些圣贤就是哲人王，由哲学家统治的国家是最好的、最正义的^④。

柏拉图所说的自然正义和王阳明所说的天理是很相似的，其哲人王也类似于阳明所说的圣王。在柏拉图和王阳明的法治思想中，僵化的一般法律规范就不是最高的权威，最高的法恰恰是不可教条化的自然本性之正义或天理。这种自然本性在柏拉图那里被称为科学的知识或技艺^{[8]154-155}，在阳明这里则是人的自然性情。在天人合一逻辑下，人的自然性情就是天理。只有能够掌握这种自然本性知识的圣王才可以灵活地进行统治，他并不拘泥于各种成文之法，也不会让各种严苛法规伤害或约束人的自然性情。圣王可以通过两种方式来弥补一般法治的不足：要么制定出更符合万物本性的

法律,要么利用自己对万物本性的领悟跨越法律进行灵活统治。所以,在这些能够洞察事物自然本性的圣王或哲人王的统治下,万物都会各得其所、成其所是,这样的统治效果就会是最好的。王阳明自己的治理实践也验证了这一圣哲精英统治的效果^[9]。

2. 局限性

圣王的法治是灵活而高明的,但这优越性也是其局限性所在,即其对圣王的道德和能力要求也最高,能达到这种要求的圣王是可遇而不可求的。

遇到真正的圣王,他不仅不会破坏法律和法治,还会完善和提升法治的效果。但遇到不真正具备洞察天理人性能力的统治者,其不受法律约束的权力不仅不会带来好的效果,还会败坏法律和法治,导致社会秩序动荡。所以,柏拉图会说,尊重法律的、守法的君主制或哲人王是最好的,其次是贵族制,最差的是民主制;而不尊重法律的统治中,君主制是最差的,它会沦为僭主暴政^{[8]159-160}。

不仅如此,柏拉图和王阳明的自然正义或天理的不平等特征,更能加剧圣王或哲人王统治的不稳定性。

柏拉图和王阳明都认为提倡自由和平等的民主制是最差的,所以,柏拉图的理想国和王阳明的良知天理宇宙就是一个等级世界。柏拉图的理想国是以智慧来划分等级的,对柏拉图来说,智慧也就是德性。柏拉图所说的智慧主要是科学知识^{[8]154-157}。柏拉图的哲人王是具有开放特征的,因为科学知识是一个无尽探索的过程。如此,就致使柏拉图对自然正义的答案不那么自信了,因为智慧的不断发展会使自然正义受到质疑。于是,在《理想国》的最后,柏拉图将对智慧和正义的坚守诉诸对诸神的信仰^{[10]640-648},也就是说,柏拉图将他所探索的自然正义最后归结为一种信仰。如此,自然正义的科学性就大打折扣了。而且,对于哲学家和大众能够和谐相处,柏拉图也是怀疑的^{[10]489-491}。所以,柏拉图对于理想国的建立是比较悲观的。

王阳明也追求智慧,但他的智慧是有固定

答案的,就是良知天理。这个良知天理宇宙也是有等级的,王阳明批判具有平等性质的杨朱之“为我”思想和墨子之“兼爱”思想,他将等级血缘家庭作为其天理宇宙的核心基础。整个国家甚至天下都是建立在家庭等级模式上的,这是儒家所提倡的差等之爱^{[11]122-123}。在这个基础上形成的是等级法律和等级统治秩序。阳明之法主要维护的是等级特权。而统治者的道德、知识和技能就是对此天理的认知和体悟,其体悟水平的高低决定了其等级。与柏拉图的悲观不同,阳明对建立良知等级宇宙是满怀信心的。他认为可以将百姓都变成能够认知并践行天理之人,“圣人为人人可到”^{[11]120}，“满街人是圣人”^{[11]132},这就为天理的实现提供了保证。

等级天理和等级法律是高明的,它可以根据人们的差异使其各得其所。但是,其现实操作起来却很困难。因为阳明的等级天理主要体现出来的是德性,真正能够将人们德性的差异区分开来是很难的。在现实中,德不配位的情况是容易出现的,随着王朝的发展,这种情况会越严重。王阳明对方寿卿的告诫,显现出的正是德不配位的权贵们对公正执法的妨碍和破坏之现实。所以就会看到,如阳明这样能够德配其位的人才越来越少,王朝则越来越腐败。

此外,由于圣王治理中权力的产生和运作都是自上而下的,因此对于权力的滥用就缺乏刚性的机制来制约^[11]。在这个体系中,层级越高权力越大,直到帝王的绝对权力。绝对的权力对法制和公正来说是把双刃剑,它既可以缔造最大的公正,也可以制造最大的不公。这个绝对的权力可以缔造出世界上最严密最完美的法律体系,但如果绝对权力本身不受约束,那么整个法律体系也会顷刻瓦解。即使有王阳明这样卓绝的法治思想家和践行者,也终难挽救明王朝衰败的结局。其原因就在于,在位的帝王不仅没有坚守和成就法律,反而不断肆意妄为、破坏法治。学者们在考虑儒家法治时都不得不面对这一困扰,即如何在给予贤能圣王绝对权力时,又能有效地监督和制约它^⑤。

综上所述,可以看到,无论是阳明之法,

还是法之源泉良知天理，都是一种极高的道德存在。向往高远是传统社会的偏好，在特定形式下，道德法会取得极好的效果。但其特定条件不具备时，也会产生负面影响。我们在继承和发扬阳明法的思想时，对其优越性和局限性要有较为清晰的认识。

注释：

- ① 探讨阳明法理学本质的相关研究，参见：曹国庆《王守仁的心学思想与他的乡约模式》，《社会科学战线》，1994年第6期；彭传华《王阳明南赣乡约乡治思想探析》，《哲学与文化》，2018年第4期；喻中《德本法末：王阳明法理学的核心命题》，《贵州社会科学》，2021年第1期，第16-26页等。
- ② 关于中西天人思想差异的相关研究，参见：成中英《中西“本体”的差异与融通之道——兼与朱利安教授对话》，《南国学术》，2014年第4期，第5-16页；邹广胜《中西方在理想人格观念上的相近与不同——孔子的“圣”与苏格拉底的“神”之比较》，《南国学术》，2015年第4期，第16-26页。
- ③ 关于西方思想家批判法律的文献，参见：（美）列奥·施特劳斯、约瑟夫·克罗波西主编，李天然等译《政治哲学史》，河北人民出版社，1998年版，第72-75、194-204、666-668、970-977、1030-1039页。
- ④ 柏拉图关于统治的观点，参见：（古希腊）柏拉图著、王晓朝译《柏拉图全集》，人民出版社，2003年版，第二卷，第461-545页；（古希腊）柏拉图著、王晓朝译《柏拉图全集》，人民出版社，2003年版，第三卷，第144、145、154、155页。
- ⑤ 关于儒家法治的相关研究，参见：（加）贝淡宁《贤能政治》，

吴万伟译，中信出版社，2016年版，前言第XXXVI页、第97-135页；黄玉顺《通往极权之路——贝淡宁“贤能政治”批判》，《文史哲》，2017年第5期，第5-19页。

参考文献

- [1] 王守仁. 王阳明全集：上卷[M]. 吴光，钱明，董平，等，编校. 上海：上海古籍出版社，2011.
- [2] 王守仁. 王阳明全集：中卷[M]. 吴光，钱明，董平，等，编校. 上海：上海古籍出版社，2011.
- [3] 黄兆强. 章学诚研究述评 1920-1985[M]. 台北：台湾学生书局，2015.
- [4] 张文显. 法理学[M]. 第五版. 北京：高等教育出版社，2018.
- [5] 王守仁. 王阳明全集：下卷[M]. 吴光，钱明，董平，等，编校. 上海：上海古籍出版社，2011.
- [6] 朱利安. 在中西思想之间辨识出“间距”——对成中英教授的回答[J]. 南国学术，2014(4): 17-22.
- [7] 喻中. 德本法末：王阳明法理学的核心命题[J]. 贵州社会科学，2021(1): 16-26.
- [8] 柏拉图. 柏拉图全集：第三卷[M]. 王晓朝，译. 北京：人民出版社，2003.
- [9] 贾庆军. 王阳明管理思想探析[J]. 武陵学刊，2020(1): 90-96.
- [10] 柏拉图. 柏拉图全集：第二卷[M]. 王晓朝，译. 北京：人民出版社，2003.
- [11] 余治平. 儒家圣王治理传统：政教合一、官师一体——董仲舒对古代中国“弥漫性宗教”建构之贡献[J]. 江海学刊，2019(5): 57-64.

Exploring Wang Yangming's Thoughts on Law

JIA Qing-jun, SUN Wen

(Faculty of Humanities and Media, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: Wang Yangming's thoughts on law can be summarized in several aspects. In terms of the source, Yangming's law is a mixture of divine will and patriarchal law; in terms of the connotation, Yangming's law embodies and maintains hierarchical order; in terms of the function, Yangming emphasizes law-making and action, restraining the strong and supporting the weak; in terms of law enforcement, Yangming emphasizes justice in law enforcement. Regarding the limitations of the law, Yang Ming points out that the law should be abolished if the entrusted person is not right, and the law will be counterproductive if it is too strict. The good law requires a combination of love and law. The law of Yangming embodies the characteristics of traditional thinking, and has its advantages and limitations.

Keywords: Wang Yangming, law, the law of nature

(责任编辑 周 芬)